

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 22-10-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-012964.989.25-5
TC-013026.989.25-1

Representantes: Thales Aporta Catelli
Vinicius Silva Moreira

Representado: Prefeitura Municipal de Monte Mor

Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 28/2025, do tipo menor preço global, objetivando a “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licença de uso de software com manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva) com suporte técnico para a saúde pública do município”.

Responsável: Murilo Antônio de Sousa Rinaldo (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Thales Aporta Catelli (OAB/SP nº 440.986), Vinicius Silva Moreira (OAB/SP nº 465.760).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROVA DE CONCEITO. SUBJETIVIDADE NO PRAZO PARA SUA REALIZAÇÃO. ELEVADO PATAMAR DE ADERÊNCIA AO SISTEMA REQUERIDO. ME E EPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REGULARIZAÇÃO A POSTERIORI DA DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PARCELAS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA E/OU FINANCEIRA. NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DA LEI Nº 14.133/21. INADEQUADA FIXAÇÃO DE QUANTITATIVOS. MODELO DE PROPOSTA. NECESSÁRIA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, DATACENTER E ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS RELACIONAS À

**LGPD. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DESNECESSARIA
MOTIVAÇÃO PRÉVIA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.**

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** em face do Pregão Eletrônico nº 28/2025, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licença de uso de software com manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva) com suporte técnico para a saúde pública do município”.

1.2 Inicialmente, **THALES APORTA CATELLI** apontou ter localizado “o procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 36/2022 (...) que previu a contratação de sistemas para a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência de Monte Mor, num total de 18 (dezoito) módulos de sistemas, dentre os quais, o módulo de Saúde”.

Anotou que o valor de R\$ 1.028.625,00, estimado para o presente certame, que engloba um único sistema, representa 32% do montante previsto para o mencionado torneio, que contemplava a contratação de 18 (dezoito) sistemas distintos.

Consignou, ainda, que o Termo de Referência não menciona “a existência de contratação anterior do mesmo sistema de Saúde, tampouco justificativa para nova contratação ou quais suas vantagens e, principalmente, quais as funcionalidades essenciais que a nova solução apresenta e que não é prevista na solução anterior”.

Alegou, assim, ser necessária a intervenção desta Corte para que sejam apresentadas justificativas acerca da adequação da despesa pretendida no presente certame.

Além disso, apresentou críticas aos seguintes aspectos do edital:

- a) desarrazoada exigência de que conste na proposta comercial “descrição do item cotado de forma a demonstrar que atende as especificações constantes no Anexo I deste Edital”¹;
- b) omissão quanto à possibilidade de saneamento *a posteriori* dos documentos de regularidade trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006²;
- c) subjetiva menção a quantitativos na cláusula que impõe a demonstração da capacidade técnica das licitantes³, sem o estabelecimento das parcelas de maior relevância;
- d) indevida exigência de que a intenção de interpor recurso seja motivada⁴;
- e) inadequado estabelecimento de negociação de preços⁵, por entender que a legislação de regência não prevê essa hipótese, “devendo as licitantes remanescentes aceitarem as mesmas condições da licitante primeira colocada inclusive em relação aos valores ofertados”;

¹ 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

(...)

9.5 A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital.

² 10.9 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo regularizá-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa

³ 10.15 Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021): 10.15.1 Comprovação de aptidão de desempenho operacional da licitante, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do o objeto desta licitação, devidamente expedidos em nome da empresa licitante.

10.15.1.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, constatou-se que a Capacidade Operacional e Econômica da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatório de cada etapa do processo, sendo imprescindível, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstração da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiência passada na execução de objetos compatíveis.

⁴ 11. DO RECURSO

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora

⁵ 13.8 Caso não haja manifestação nos termos do item 8.3.1 deste Edital, e caso a licitante vencedora se recuse em, assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, reserva-se à Prefeitura Municipal de Monte Mor o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, facultada a negociação para obtenção das mesmas condições já negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou anular a licitação, independente das sanções previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.

- f) omissão na minuta contratual quanto à vigência do ajuste⁶ e possibilidade de sua prorrogação, em desrespeito aos artigos 105 e 107 da Lei nº 14.133/21;
- g) falta de clareza sobre “quando se darão os efetivos pagamentos pelos serviços prestados”⁷;
- h) inadequada “flexibilização das disposições das regras previstas no contrato pelas partes”⁸;
- i) inobstante o edital permita a subcontratação da hospedagem em datacenter, não há no modelo de proposta comercial campo específico para a remuneração de tal serviço;
- j) não há precificação no modelo da proposta do montante a ser despendido com o profissional da contratada a ser alocado no Município⁹;
- k) insuficiente a carga horária e a quantidade de servidores a serem treinados¹⁰ (“o Termo de Referência previu o treinamento de apenas 20 (vinte servidores) em detrimento de

⁶ 2.2 Vigência deste contrato vigorará desde sua assinatura e por todo o período de execução do objeto, até sua aceitação e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual.

⁷ CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO

(...)

4.2 Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.3 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronológica, considerada a partir do recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruída e apta para liquidação e pagamento, cumpridas às obrigações contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos seguintes prazos, exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignações em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público.

4.3.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte.

4.3.2 O pagamento de parcelas com eventual atraso será corrigido pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pro rata tempore.

4.4 Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos termos do Art. 2º-A da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo exceções previstas em lei.

⁸ CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERÂNCIAS.

(...)

9.2 Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

⁹ 8.14. Para prestação do suporte técnico, será exigido durante todo o período contratual, além do atendimento “help desk” (via telefone), que a licitante possua no mínimo 1 (um) profissional alocados no município, será permitido que o profissional utilize espaço da CONTRATANTE como “base” operacional, o profissional que atuará alocado, deverá ser de aprovação do Departamento de Tecnologia da Saúde, ou a CONTRATADA deverá permitir que o Departamento de Tecnologia da Saúde efetue notas de avaliação e desempenho do profissional alocado, em caso de solicitação a CONTRATADA deve substituir o profissional, sem questionamentos e em um prazo de até 30 dias a contar da solicitação.

¹⁰ 9. TREINAMENTO

9.1. A CONTRATADA deverá oferecer treinamentos da solução para a formação de aproximadamente 20 usuários / multiplicadores que possibilitem a instalação, configuração, gerência, manutenção e uso eficiente do sistema, incluindo material didático. Os treinamentos deverão ser ministrados pela CONTRATADA;

um total de 360 (trezentos e sessenta) servidores da área da saúde que operarão o sistema licitado conforme consta do próprio termo”);

l) indefinição acerca do momento da realização da Prova de Conceito¹¹;

m) exigência, na demonstração do sistema, de atendimento integral a todos os itens marcados como obrigatórios, sob pena de desclassificação da licitante¹².

9.2. O treinamento para aproximadamente 10 usuários administradores deve contemplar uma visão geral sobre o ambiente técnico, ferramentas de consulta, como manter e operar o sistema, como efetuar manutenções futuras e como operar toda e qualquer rotina do sistema, metodologia utilizada, possíveis adequações de apoio (segurança, parametrização, etc.) e de suporte ao usuário (cadastrar usuário, cadastrar grupos, gravação, execução, etc.);

9.3. O treinamento para aproximadamente 10 gestores do sistema deve contemplar uma visão geral sobre suas funcionalidades, bem como efetuar todas as operações e fazer as configurações necessárias para permissões e restrições de uso;

9.4. Os treinamentos devem ser realizados na ocasião da entrega e instalação do aplicativo (no caso do treinamento aos usuários administradores) e após a implantação (no caso dos gestores), e o conteúdo programático deve ser adequado à realidade do CONTRATANTE.

9.5. A carga horária mínima inicial para os treinamentos deverá ser de 4 (quatro) horas para os usuários administradores e gestores, não havendo carga horária máxima.

9.6. A Prefeitura poderá solicitar treinamentos, não existirá custo sobre isso e não existe limites de solicitações de treinamentos.

9.7. A CONTRATANTE providenciará o local do treinamento, computadores para os participantes e equipamento audiovisual de suporte. A CONTRATADA providenciará material didático de suporte ao treinamento.

9.8. A CONTRATADA deverá realizar treinamentos diretamente nas unidades que a CONTRATANTE solicitar. Afim de minimizar os impactos destes.

9.9. A Prefeitura não reembolsará custos com logística de transporte, alimentação ou hospedagem das pessoas que executarão os serviços acima. Esses eventuais custos já deverão ser considerados na formação de preço de cada serviço.

9.10. Todos devem ser treinados e a implantação deverá ocorrer presencialmente nas unidades ou remotamente, conforme necessidade informada pelo gestor do contrato, no decorrer do contrato

¹¹ 13. DA PROVA DE CONCEITO (POC):

14.1 Tendo a Comissão de Licitação da Prefeitura, finalizado o processo da licitação e apurada a classificação das empresas participantes fica obrigada, sob pena de desclassificação, a empresa mais bem classificada a executar em local e data pré-estabelecidos, a demonstração de todos os módulos do sistema, com utilização de software e equipamentos próprios.

14.2 A Prova de Conceito consiste em demonstrar de forma prática que as informações relativas às características do Sistema Integrado de Gestão em Saúde quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e técnicos com o exigido no edital em seu anexo I – Termo de Referência, devendo atender todos os requisitos obrigatórios e os passíveis de desenvolvimento em até 60 dias após assinatura do contrato.

14.3 Da prova de conceito será emitido um laudo pela Comissão Técnica, designada para esse fim.

14.4 O proponente deverá fornecer toda a infraestrutura de software necessária para suportar o ambiente de teste para a prova de conceito, compreendendo as licenças, a instalação e a configuração do sistema ofertado, do Software Gerenciador de Banco de Dados e demais softwares necessários para realização dos testes. Não será permitido reinstalar quaisquer softwares, ou novas versões, ou auxiliares, depois de iniciada a demonstração.

14.5. O proponente deverá prover a carga de base de dados dos módulos na fase da prova de conceito para fins de testes de homologação dos requisitos exigidos no anexo I. Não será aceito a falta de realização dos testes por base de dados sem informações ou insuficientes para a prova de conceito. As informações poderão ser fictícias ou ter seus dados sigilosos anonimizados.

14.6. Não será permitida nenhuma alteração ou inclusão nos programas após o início da demonstração.

14.7. A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, utilizar profissionais especializados em cada área para prestar assessoria à mesma.

14.8. A demonstração será realizada em local e data pré-estabelecidos, conforme convocação a ser realizada pela Comissão de Licitações no prazo de até 5 dias úteis.

14.9. A demonstração dos itens do edital deverá seguir a ordem do Item 13 do referido Termo de Referência, na qual foram divididos em 2 tipos: - Requisitos Obrigatórios: Apresentação Imediata; - Requisitos passíveis de desenvolvimento: Prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato;

14.10. Caso o proponente deixe de demonstrar o desempenho de qualquer dos itens obrigatórios dos sistemas, de acordo com as especificações definidas neste edital, será desclassificado. Neste caso a próxima empresa da lista de classificação será convocada para realizar a mesma demonstração em local e data pré-estabelecidos pela Comissão, e assim sucessivamente;

14.11. Todas as despesas decorrentes das demonstrações definidas neste item correrão por conta do proponente.

¹² Vide nota anterior.

1.3. Por sua vez, **VINICIUS SILVA MOREIRA**, afora fazer coro ao percentual de aderência solicitado na prova de conceito, acrescentou os questionamentos a seguir:

- n) injustificado impedimento à participação de empresas reunidas em consórcio¹³;
- o) ausência de mecanismos para a proteção de dados dos pacientes, nos termos estabelecidos pela LGPD; e
- p) exigência de funcionamento obrigatório do software no sistema e-SUS, ferramenta de gestão para a saúde pública, que “tem se mostrado aquém das necessidades básicas de diversos municípios”.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi ressaltada a necessidade de justificativas para “a cláusula relacionada à habilitação técnica, pois, embora esteja em aparente conformidade com o § 2º do artigo 67 da Lei nº 14.133/21, faz indevida “menção a quantitativos para serviços que nem sequer os possuem”¹⁴.

1.5 Notificada, a **Representada** anotou não haver correlação entre o objeto do Pregão Eletrônico nº 28/2025 e aquele do citado Pregão Presencial nº 36/2022, que “teve por escopo a contratação de um sistema corporativo e administrativo na área de gestão fiscal, orçamentária e patrimonial envolvendo todos as secretarias e departamentos da Prefeitura, de forma integrativa com a Câmara Municipal e IPREMOR, atendendo ao Decreto SIAFIC nº 10.540/2020 (sistema único e integrado de execução orçamentária)”.

¹³ 3.4 DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

3.4.1 Para este certame, NÃO será permitida a participação de empresas constituídas sob a forma de consórcio, em consonância com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21 tendo em vista as empresas que, sozinhas, tem condições de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.

¹⁴ TC-009713.989.21-8 e TC-009741.989.21-4.Sessão Plenária de 02-06-2021, sob a relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

Expôs inexistir “qualquer semelhança com o Sistema objeto da presente contratação, cujo foco é a contratação de um software para ‘Gestão da Saúde Pública’, e cujos módulos refletem a operacionalização das atividades finalísticas da saúde, em si, com módulos relativos à regulação, farmácia e almoxarifado, exames, ouvidoria, vacinas, prontuários eletrônicos, dentre inúmeros outros, conforme disposto no Item Editalício 4.22”.

Desta forma, argumentou que, “independentemente do funcionamento e vigência do contrato pactuado para implantação do sistema integrado para atendimento das exigências do SIAFIC, o sistema objeto do Pregão Eletrônico em tela se justifica diante da motivação constante do seu Estudo Técnico Preliminar (DOC. 05) e especificações dispostas em seu Termo de Referência do seu Edital (DOC. 01)”

Ademais, quanto aos valores orçados, sustentou não ser possível “cogitar qualquer excesso ou disparidade, principalmente quando utilizada, a título de paradigma, a comparação com uma contratação completamente diferente e que não possui qualquer semelhança com a que aqui se pretende”.

De outro modo, assentiu com as críticas sintetizadas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “l” e “m”.

No entanto, defendeu estar “correta a disposição contida no Item 13.8 do Edital, estabelecida com o objetivo de prever a possibilidade de a Administração convocar os demais licitantes para negociação, com vistas à obtenção de uma melhor oferta, mesmo que acima do preço inicialmente adjudicado (nos termos do art. 90, § 4º, da NLLC)”.

Argumentou que “deverão ser embutidos todos os custos e despesas, diretas e indiretas, tais como BDI, tributos incidentes, eventuais encargos e despesas extras oriundas de particularidades da empresa, dentre outros (Item Editalício 5.4.3), restando também taxativa a regra no sentido de que todas as disposições e especificações do objeto vinculam a contratada (Item 5.4.2), (...) também aqueles afetos a eventuais despesas, correntes ou extras, que serão despendidas com os serviços de “datacenter”, independentemente se

subcontratado, ou não”, bem assim da disponibilização de profissional a ser alocado no Município para prestação dos serviços de suporte técnico.

Destacou que o treinamento inicial será destinado a 80 servidores da respectiva pasta, sendo 30 servidores multiplicadores da área da saúde, 20 administradores do sistema e 30 usuários finais, perfazendo carga horária de 20 horas presenciais por grupo.

Explicou que a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio se justifica diante da própria natureza do objeto (sistema integrado), que exige a construção de uma solução integrada, exclusivamente afeta ao ramo de “sistemas informatizados” para o qual existem centenas de empresas no mercado aptas a fornecê-los, evidenciando que a única parcela dos serviços que não estariam diretamente atrelada à área de desenvolvimento de software refere-se à disponibilização do “datacenter”, serviços cujo edital é expresso no sentido de possibilitar a subcontratação.

No que se refere a suposta omissão quanto à necessidade de atendimento à LGPD apontou especificações do edital que atenderiam àquela norma.

Por sua vez, esclareceu que “a existência de integração é essencial, pois o Ministério da Saúde obriga a utilização de plataforma e-SUS para envio de dados assistenciais”. Assim, a solução contratada deverá garantir interoperabilidade nativa, conforme padrão de integração PNI (Padrão Nacional de Interoperabilidade), sem restrições a tecnologias ou fornecedores”.

1.6 A área de Tecnologia da Informação do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE, nos aspectos que lhe são pertinentes, manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Avaliou que o edital do Pregão Presencial nº 36/2022 contemplava “Sistema de Gestão da Saúde” com 246 funcionalidades, “envolvendo diversos procedimentos realizados nas unidades de saúde do município, que também constam do sistema ora pretendido”. Ademais, contatou que a nova contratação busca suprir lacunas críticas identificadas no uso do sistema anterior.

Destacou que o “Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao contextualizar o problema a ser resolvido, menciona a utilização de “sistemas informatizados desatualizados e fragmentados”, relatando as “Deficiências do Sistema Atual”, sem identificá-lo, as quais parecem depor contra a contratação realizada há menos de 3 anos”.

Indagou, assim, “se o ‘sistema de gestão da saúde’ anterior será integral ou parcialmente suprimido da correspondente contratação ou se será mantido e continuará onerando o erário”. Desta forma, avaliou ser falho o conteúdo do ETP, “evidenciando o inadequado planejamento da contratação, a qual não deve prosseguir, sem que se avalie criteriosamente a coexistência ou não de sistemas para a gestão dos serviços de saúde”.

De outro modo, ponderou não ser possível afirmar categoricamente que o valor estimado estaria superestimado. No entanto, teceu ressalvas à cotação realizada, concluindo que “o ETP carece de justificativa para a escolha das empresas consultadas, o que afronta o disposto no artigo 23, § 1º, IV, da Lei nº 14.133/2021”.

Além disso, avaliou que o item 9.5 “está no contexto do envio da ‘proposta atualizada’, que deve ser remetida ao pregoeiro, após o encerramento da etapa de negociação”.

Sublinhou a procedência da crítica à habilitação técnica, alertando “que o enunciado da Súmula nº 24 foi abarcado pelo § 2º, do artigo 67, da lei de regência, e que a adoção do parâmetro de até 50% lá indicado só é cabível quando a parcela de maior relevância escolhida puder ser traduzida em algum quantitativo. Desse modo, a Súmula nº 24 e o dispositivo legal citado não são aplicáveis às parcelas de maior relevância que a Representada pretende adotar”.

Afora a pertinência da queixa direcionada à vigência do contrato, constatou haver “informações contraditórias em relação à duração dos serviços de natureza continuada”. Assim, enquanto o detalhamento do objeto indica vigência de 12 meses, o Anexo I prevê 13 meses, havendo “contradição entre os prazos para a entrega do cronograma de implantação previstos nos itens 11.10 e 14.2”. Além disso, anotou haver discrepâncias no prazo de implantação.

Destacou ser incontroversa a crítica à falta de informações sobre o pagamento, eis que reconhecida pela Administração.

Salientou que os “serviços de provimento de infraestrutura de datacenter e de alocação de profissional, para a realização de suporte técnico na modalidade residente, são independentes do licenciamento de uso do software e demais serviços correlatos (manutenção e suporte técnico remoto). Por isso, devem ser orçados e precificados isoladamente, nos termos dos artigos 6º, XXIII, alínea “i”, e 18, § 1º, VI, da Lei nº 14.133/2021”. Observou, ainda, que a precificação de tais atividades, bem como do treinamento, “viabiliza a adequada medição e pagamento pelos serviços efetivamente realizados, bem como possibilita que eventuais acréscimos ou supressões, durante a execução contratual, sejam realizados com base nos valores pactuados”.

Quanto ao treinamento de servidores, pontuou que a Representada se comprometeu a disponibilizar as informações no Termo de Referência, ressaltando “não ser adequada a requisição de “treinamentos continuados sem custo extra” para a Administração, pois isso pode levar os licitantes a superestimar os custos da contratação, por desconhecimento da demanda futura”.

Ponderou que “as mudanças indicadas pela Representada não se mostram adequadas. Nos termos da lei de regência, a PoC deve ser realizada após a etapa de lances e antes da fase de habilitação e não antes da homologação do resultado do certame”. Ademais, sustentou que deve ser fixado “prazo razoável entre a data da sessão pública e a da demonstração, de modo a permitir que o licitante tenha tempo hábil para se preparar para esta etapa”. De outro modo, disse que o “TR especificou claramente quais funcionalidades serão obrigatoriamente demonstradas na PoC”.

Outrossim, mencionou que “a participação de consórcios de empresas não favorece a ampliação da disputa, uma vez que se pretende a contratação de um sistema integrado de gestão e que está sendo permitida a subcontratação de sua hospedagem”.

Em relação à proteção de dados, consignou que, “embora o ETP tenha indicado a necessidade de conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), verifica-se que o edital não faz menção a ela, o que se considera um grave vício, uma vez que o sistema pretendido realizará o tratamento de dados pessoais sensíveis (prontuário médico dos cidadãos)”. Desta forma, anotou ser necessário que sejam fixadas regras específicas para garantir o seu cumprimento.

Por fim, ponderou que “a licitação não busca licitar o software e-SUS, mas um sistema, desenvolvido por empresa privada, que seja capaz de enviar informações ao Ministério da Saúde (MS). Para tanto, faz-se necessário que o sistema ofertado possua integração com a plataforma e-SUS APS. Embora o edital e o ETP não justifiquem essa exigência, identificou-se que o envio daquelas informações ao MS é condição necessária para que o Município receba recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, conforme artigos 3º e 4º, V, da Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde”.

1.7 Sua congênere **Jurídica** opinou pela procedência parcial da representação subscrita por Thales Aporta Catelli (TC-012964.989.25-5), restando prejudicado o exame da inicial apresentada por Vinicius Silva Moreira (TC-013026.989.25-1), por não abordar pontos de sua competência.

Observou que o edital descumpre “o disposto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, pois limita o saneamento *a posteriori* apenas às pendências fiscais, deixando de contemplar possíveis demandas trabalhistas, em desconformidade com o estatuto legal aplicável”.

De igual forma, “a exigência constante dos itens 11.1 e 11.2 impõe ônus desnecessário e potencialmente restritivo à competitividade, devendo ser alterada para permitir apenas a manifestação de intenção de recorrer, sem exigência de motivação imediata”.

Apontou que “a cláusula 13.8 reproduz parcialmente o disposto no § 2º do art. 90 da Lei nº 14.133/21, ao prever a possibilidade de convocação dos licitantes remanescentes. Todavia, o dispositivo editalício acrescenta

autorização para negociação de novas condições, especialmente quanto ao preço, o que não encontra respaldo legal. Essa previsão amplia indevidamente a margem de atuação da Administração, extrapolando o limite conferido pelo legislador, que determina a assunção do contrato nos exatos termos da proposta apresentada pelo vencedor, resguardando a isonomia entre os participantes e a observância do resultado do certame”.

Não vislumbrou qualquer impropriedade no procedimento constante nas cláusulas 9.1 e 9.2 da minuta do contrato. Expôs que a cláusula 9.1 “estabelece que os direitos e responsabilidades das partes decorrem tanto do contrato quanto do regime de direito público aplicável, em consonância com o disposto no art. 89 da Lei nº 14.133/21”. Ademais, a Cláusula 9 “insere a denominada “*cláusula de tolerância*”, a qual, ainda “que não possua previsão expressa na Lei nº 14.133/21, (...) mostra-se compatível com o regime jurídico dos contratos administrativos, uma vez que preserva o interesse público, impede a desvirtuação do objeto contratual e protege a Administração de interpretações decorrentes de flexibilizações momentâneas”.

1.8 A **Diretoria do DIPE** endossou os pareceres de suas áreas técnicas especializadas, concluindo pela parcial procedência das representações.

1.9 O parecer do **Ministério Público de Contas** alinhou-se às manifestações dos preopinantes.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Monte Mor pretende a “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de licença de uso de software com manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva) com suporte técnico para a saúde pública do município”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, quanto à possível coincidência do objeto licitado com aquele contratado por meio do Pregão Presencial nº 36/2022, ao contrário do que alegou a Representada, foi constatado pela área de Tecnologia da Informação do DIPE que aquele torneio, destinado a sistema de gestão mais amplo, também englobava um “Sistema de Gestão da Saúde”, com 246 funcionalidades, “envolvendo diversos procedimentos realizados nas unidades de saúde do município, que também constam do sistema ora pretendido”.

Nesse sentido, observou constar no documento juntado no evento 39.8 que a nova contratação busca suprir lacunas críticas identificadas no uso do sistema anterior.

Outrossim, anotou que o “Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao contextualizar o problema a ser resolvido, menciona a utilização de “sistemas informatizados desatualizados e fragmentados”, relatando as “Deficiências do Sistema Atual”, sem identificá-lo, as quais parecem depor contra a contratação realizada há menos de 3 anos”.

Nesse sentido, pertinente a dúvida suscitada pelo DIPE quanto à existência concomitante de dois sistemas, pois não há informações no edital “se o ‘sistema de gestão da saúde’ anterior será integral ou parcialmente suprimido da correspondente contratação ou se será mantido e continuará onerando o erário”.

Assim, esse cenário denota falha no Estudo Técnico Preliminar, evidenciando, como anotou a área técnica, “inadequado planejamento da

contratação, a qual não deve prosseguir, sem que se avalie criteriosamente a coexistência ou não de sistemas para a gestão dos serviços de saúde”.

2.3 Quanto ao orçamento estimado, inobstante sejam os argumentos do Representante insuficientes para comprovar ser ele superestimado, há relevante apontamento da área técnica quanto à acurácia da cotação realizada, sem que conste no ETP “justificativa para a escolha das empresas consultadas”, em afronta ao disposto no artigo 23, § 1º, IV, da Lei nº 14.133/2021. Necessário, assim, que sejam reavaliadas as cotações realizadas.

2.4 Outrossim, contatou-se que o disposto no item 9.5 não se mostra compatível com a proposta comercial, devendo, pois, ser excluído.

2.5 No que tange à qualificação técnica, reconheceu a Administração a necessidade de estabelecer as parcelas de maior relevância técnica e/ou financeira, nos termos do que dispõe o artigo 67, § 1º, da Lei nº 14.133/21.

No entanto, necessário registrar, como o fez o DIPE, que o estabelecimento de percentual só é possível, “quando a parcela de maior relevância escolhida puder ser traduzida em algum quantitativo”, o que não se constata nos serviços ora licitados.

Nesse sentido, destaco a decisão plenária de 04-06-25, nos autos do TC-7953.989.25-8¹⁵:

“No que tange aos requisitos de habilitação técnica, bem observou a ATJ que ‘o fato de o dispositivo legal invocado citar o percentual adotado (50%), por si só, não o torna factível de ser aplicado. Para tanto, é necessário que sejam definidas as parcelas de maior relevância, as quais devem constar explicitamente do edital e do TR’. Nesse aspecto, como destaquei por oportunidade da suspensão do certame, a cláusula, “ainda que não desborde do preceituado na Súmula nº 24 deste Tribunal, continua a fazer indevida “menção a quantitativos para serviços que nem sequer os possuem” (TC-009713.989.21-8 e TC-009741.989.21-4)”.

¹⁵ De relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

2.6 Concernente à vigência contratual, razão assiste ao Representante pois constatadas contradições pela área técnica, nos seguintes termos:

“Entende-se que a crítica do Representante e a resposta da Representada não resolvem plenamente a deficiência do edital. O principal problema é que esse documento possui informações contraditórias em relação à duração dos serviços de natureza continuada.

Logo antes do detalhamento do objeto (pág. 37 do edital), há uma tabela que indica que a implantação deverá ocorrer em 1 mês e que os serviços de natureza continuada ocorrerão por 11 meses, totalizando, portanto, 12 meses de vigência contratual. Contudo, o Anexo I (Proposta de Preços) aumenta o prazo da prestação dos serviços contínuos para 12 meses, o que leva a uma vigência contratual de 13 meses.

Há ainda outros prazos, no TR, conforme segue:

5.2. O Prazo para migração é de até 30 dias, contados após a assinatura do contrato. Prazo se faz necessário devido as (sic) atividades de saúde estarem em funcionamento e serem de suma importância para o andamento das atividades e atendimentos dos pacientes sem onerar o serviço de saúde pública de Monte Mor – SP. (pág. 46)

[...]

9.4. Os treinamentos devem ser realizados na ocasião da entrega e instalação do aplicativo (no caso do treinamento aos usuários administradores) e após a implantação (no caso dos gestores), e o conteúdo programático deve ser adequado à realidade do CONTRATANTE (pág. 51)

[...]

11.10. A CONTRATADA deverá apresentar um projeto executivo ou cronograma para aplicação e implementações deste termo de referência, essa apresentação deve ser feita em até 10 dias após a assinatura do presente contrato. (pág. 53)

[...]

14.2 A Prova de Conceito consiste em demonstrar de forma prática que as informações relativas às características do Sistema Integrado de Gestão em Saúde quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e técnicos com o exigido no edital em seu anexo I – Termo de Referência, devendo atender todos os requisitos obrigatórios e os passíveis de desenvolvimento em até 60 dias após assinatura do contrato.

[...]

4.2. A contratada deverá apresentar na assinatura do contrato um cronograma de implantação do sistema (total e parcial – por módulo) bem como do treinamento; (pág. 125)

Como visto acima, há uma contradição entre os prazos para a entrega do cronograma de implantação previstos nos itens 11.10 e 14.2 (pág. 25). Além disso, não há um prazo para a implantação da solução, que inclui a instalação e configuração do sistema, a migração de dados e o treinamento dos usuários, mas apenas para a migração de dados (30 dias).

Há, ainda, um prazo de 60 dias, após a assinatura do contrato, para o desenvolvimento de funcionalidades exigidas no TR, que não sejam obrigatórias.

Isso indica que o prazo de implantação poderia ser de 60 dias ou que a Administração admite trabalhar com o sistema, sem algumas das funcionalidades requeridas, por pelo menos 30 dias.

No caso do treinamento, uma parte dele deve ocorrer logo no início da implantação e, outra, ao final dela.

Desse modo, considera-se que as regras em comento deixam dúvida sobre os prazos de execução das etapas previstas no objeto e, conseqüentemente, sobre a vigência do ajuste. A propósito, caso esses prazos estivessem claramente estabelecidos, bastaria acrescentar à cláusula 2.2 da minuta de contrato as etapas de execução e os respectivos prazos, para evidenciar a vigência contratual”.

Assim, na esteira na manifestação do DIPE, deve o edital ser retificado, passando a “dispor adequadamente sobre a vigência contratual e a possibilidade de sua prorrogação, em relação aos serviços de natureza continuada”, bem assim que “reavalie os prazos mencionados no TR e inclua um cronograma estimado de execução do objeto, deixando claras as suas etapas e os respectivos prazos”.

2.7 Ademais, consentiu a Representada em retificar o edital para nele consignar a previsão de pagamento com periodicidade mensal, mediante emissão e aceitação de Nota Fiscal, após conferência e apresentação de relatório de conformidade pelo Fiscal do Contrato, incluindo: - Disponibilidade de sistema (*uptime* mínimo de 99%); - Registro de atendimentos em conformidade com o e-SUS; - Atendimento técnico *in loco* conforme SLA estabelecido”.

Igualmente, comprometeu-se a estabelecer cronograma e critérios de aferição de conformidade.

2.8 Necessário registrar que o entendimento deste Plenário caminha no sentido de que “a inclusão no objeto de hospedagem em nuvem, atividade passível de subcontratação, impõe seja ela individualizada no modelo da proposta”¹⁶.

¹⁶ TC-013349.989.25-1. Sessão Plenária de 17-09-25. Sob relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

Nesse sentido, observou a área de TI do DIPE que “os serviços de provimento de infraestrutura de datacenter e de alocação de profissional, para a realização de suporte técnico na modalidade residente, são independentes do licenciamento de uso do software e demais serviços correlatos (manutenção e suporte técnico remoto). Por isso, devem ser orçados e precificados isoladamente, nos termos dos artigos 6º, XXIII, alínea “i”, e 18, § 1º, VI, da Lei nº 14.133/2021. Além disso, a precificação isolada dos serviços mencionados, assim como os de treinamento, viabiliza a adequada medição e pagamento pelos serviços efetivamente realizados, bem como possibilita que eventuais acréscimos ou supressões, durante a execução contratual, sejam realizados com base nos valores pactuados”.

Especificamente quanto à alocação de profissional, entendo pertinente destacar as ponderações daquela área técnica:

“Apenas a título de exemplo, suponha-se que apenas um técnico residente não seja suficiente para atender a demanda da Administração ou que, após um certo período de execução contratual, ele seja dispensável. Se o valor correspondente não estiver destacado na proposta da contratada, a Administração não terá parâmetro para realizar o aditamento necessário (supressão ou acréscimo)”.

Afora isso, “a precificação dos serviços (...) deve ser a mais detalhada possível (vide TC-020713.989.24-2)’, sendo o de ‘treinamento’, necessariamente, à parte dos demais”¹⁷.

2.9 Incontroversa a ausência de informações acerca do treinamento requerido, comprometendo-se a Representada a dispor acerca do número de servidores e a carga horária por grupo.

Salientou, ainda, o DIPE “não ser adequada a requisição de ‘treinamentos continuados sem custo extra’ para a Administração, pois isso pode levar os licitantes a superestimarem os custos da contratação, por

¹⁷ TC-013683.989.25-5. Sessão Plenária de 17-09-25. De relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

desconhecimento da demanda futura. Além disso, essa disposição, de certo modo, depõe contra a estratégia de utilizar ‘usuários multiplicadores’.

2.10 Procedentes as queixas direcionadas à prova de conceito. Isso porque, inobstante, não tenha sido constatada insuficiência nos 05 (cinco) dias úteis previstos para sua realização, observo que a redação da cláusula estabelece referido interregno como “em até”, caracterizando indevida subjetividade, que deve ser suplantada.

Outrossim, o momento estabelecido no edital para a realização da demonstração do sistema (“finalizado o processo da licitação”), mostra-se em desacordo com o artigo 17, § 3º, da Lei nº 14.133/21, pelo qual este procedimento deve ser realizado durante a etapa de julgamento das propostas.

Também merece reparo o elevado grau de aderência requisitado, o qual destoaria das reiteradas decisões desta Corte, no sentido de que deve ser solicitada apenas a demonstração das funcionalidades essenciais à análise do sistema ofertado. Desta forma, necessário que o edital estabeleça critérios objetivos para a avaliação do software, com a indicação clara e precisa dos requisitos mínimos que deverão ser apresentados pela vencedora, limitando-os àqueles relevantes.

2.12 De igual modo, inobstante o ETP indique ser necessária a conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), o edital não faz a ela referência, aspecto relevante eis que, como mencionou o DIPE, “o sistema pretendido realizará o tratamento de dados pessoais sensíveis (prontuário médico dos cidadãos)”.

2.13 Por sua vez, com a área técnica, considero insubsistentes as críticas ao impedimento à participação de consórcios – “que não favorece a ampliação da disputa, uma vez que se pretende a contratação de um sistema

integrado de gestão e que está sendo permitida a subcontratação de sua hospedagem” – e à exigência de integração com o Sistema e-SUS APS – pois o envio de informações ao MS “é condição necessária para que o Município receba recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, conforme artigos 3º e 4º, V, da Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde”.

2.14 Necessário que o ato convocatório passe a prever a possibilidade de regularização também da documentação trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos reclamados pelo § 1º do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, alterado pela Lei Complementar nº 155 de 07-08-2016.

2.15 Além disso, a obrigatoriedade de manifestação motivada da intenção de recorrer, durante a sessão pública do certame, não encontra amparo na legislação vigente, notadamente na Lei nº 14.133/21, que revogou expressamente a Lei nº 10.520/2002. A NLCC, ao tratar da matéria, não exige que a intenção de recorrer seja motivada, bastando que seja manifestada durante a sessão, sob pena de preclusão, conforme disposto no artigo 165, § 1º, inciso I.

2.16 Ao contrário da instrução, considero que a Cláusula 13.8, que estabelece a negociação de preços com os licitantes remanescentes, “para obtenção das mesmas condições já negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preço”, não se distancia do previsto no artigo 90, § 2º, da Lei nº 14.133/21:

§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

No entanto, cumpre alertar a Administração que a cláusula em questão não permite, como por ela defendido em suas justificativas, que sejam negociados preços diferentes daqueles obtidos na proposta vencedora.

2.17 Por fim, entendo não haver impropriedade no procedimento constante nas cláusulas 9.1 e 9.2 da minuta do contrato.

Conforme expôs a área de TI do DIPE, a cláusula 9.1 “estabelece que os direitos e responsabilidades das partes decorrem tanto do contrato quanto do regime de direito público aplicável, em consonância com o disposto no art. 89 da Lei nº 14.133/21”. Ademais, a Cláusula 9 “insere a denominada “*cláusula de tolerância*”, a qual, ainda “que não possua previsão expressa na Lei nº 14.133/21, (...) mostra-se compatível com o regime jurídico dos contratos administrativos, uma vez que preserva o interesse público, impede a desvirtuação do objeto contratual e protege a Administração de interpretações decorrentes de flexibilizações momentâneas”.

2.18 Posto isto, limitando-me aos aspectos analisados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações e determino que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) reavaliar criteriosamente a coexistência ou não de sistemas para a gestão dos serviços de saúde, consignando no edital as informações pertinentes;
- b) rever a cotação de preços realizada, justificando no ETP a escolha das empresas consultadas, como disposto no artigo 23, § 1º, IV, da Lei nº 14.133/2021;
- c) excluir o item 9.5, incompatível com a proposta comercial;
- d) estabelecer as parcelas de maior relevância técnica e/ou financeira, nos termos do que dispõe o artigo 67, § 1º, da Lei nº 14.133/21, sem fixar

- quantitativos de prova de capacitação técnica para serviços que não os possuem;
- e) dispor adequadamente sobre a vigência contratual e a possibilidade de sua prorrogação, em relação aos serviços de natureza continuada;
- f) reavaliar os prazos mencionados no TR e incluir um cronograma estimado de execução do objeto, deixando claras as suas etapas e os respectivos prazos
- g) consignar a previsão de pagamento com periodicidade mensal, mediante emissão e aceitação de Nota Fiscal, após conferência e apresentação de relatório de conformidade pelo Fiscal do Contrato;
- h) incluir a disponibilidade de sistema (*uptime* mínimo de 99%), o registro de atendimentos em conformidade com o e-SUS, e atendimento técnico *in loco* conforme SLA estabelecido;
- i) individualizar no modelo da proposta os serviços de treinamento, provimento de infraestrutura de *datacenter* e de alocação de profissional;
- j) aprimorar as informações relacionadas ao treinamento requerido;
- k) fixar objetivamente qual o prazo entre a sessão pública e a realização da prova de conceito;
- l) estabelecer critérios objetivos para a avaliação do software, com a indicação clara e precisa dos requisitos mínimos que deverão ser apresentados pela vencedora, limitando-os àqueles relevantes;
- m) estabelecer no edital a necessidade de atendimento à LGPD;
- n) prever a possibilidade de regularização também da documentação trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte;
- o) excluir a obrigatoriedade de manifestação motivada da intenção de recorrer;
- p) limitar-se aos exatos termos da Cláusula 13.8, em conformidade com o previsto no artigo 90, § 2º, da Lei nº 14.133/21.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR